

RECURSO CÍVEL Nº 5071509-91.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL ALEXANDRE DA SILVA ARRUDA

RECORRENTE: ALFREDO MONTEIRO MACHADO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO EXARADA EM AÇÃO TRABALHISTA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O INSS ESTARIA EFETUANDO DESCONTOS EM PERCENTUAL ACIMA DO FIXADO NAQUELA AÇÃO. A JUSTIÇA FEDERAL NÃO É COMPETENTE PARA JULGAR AÇÃO QUE BUSCA ASSEGURAR O CORRETO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL PROLATADA EM AÇÃO TRABALHISTA. A COMPETÊNCIA PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER ESTABELECIDADA EM TÍTULO JUDICIAL É DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ART. 516, II DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, I DO CPC. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO, mantendo a sentença na íntegra. Condene os autores em honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, por se tratar de recorrentes vencidos (artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, combinado com artigo 1º da Lei nº 10.259/2001), mas suspendo a exigibilidade, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida no Evento 4, SENT1. Oportunamente, remetam-se os autos ao juizado de origem com a respectiva baixa na distribuição, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2024.

5071509-91.2024.4.02.5101

510014881570 .V6

RECURSO CÍVEL Nº 5071509-91.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL ALEXANDRE DA SILVA ARRUDA

RECORRENTE: ALFREDO MONTEIRO MACHADO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Alfredo Monteiro Machado e Rogério Machado em face da sentença do Evento 4, SENT1 que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com o seguinte dispositivo:

Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL e DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, I c/c art. 330, III, do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

Em suas razões recursais, os autores afirmam que distribuíram “a presente ação buscando o cumprimento de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, que manteve a penhora nos proventos de aposentadoria dos autores no patamar de 20% dos seus vencimentos e ainda buscando cessar as penhoras superiores ao mínimo legal por penhorados mais de 80% das suas aposentadorias, a devolução dos valores descontados indevidamente e a compensação pelo dano moral, pelo dano material, conforme documentos juntados aos autos.”.

Relatam que “decisão do Tribunal Superior do Trabalho julgou parcialmente procedente o recurso em parte no Mandado de Segurança, nos autos do processo Nº 101637-78.2019.5.01.0000, que mandou limitar os descontos nas aposentadorias dos autores Alfredo e

Rogério até o patamar de 20% (vinte por cento)". Todavia, esta determinação judicial não estaria sendo cumprida pelo INSS, que continuaria efetuando descontos acima do patamar de 20% determinado na ação trabalhista.

Nesse contexto, afirmam que devem ser suspensas as penhoras no benefício de aposentadoria realizadas pela autarquia previdenciária acima do limite fixado por determinação judicial contida no processo nº 101637-78.2019.5.01.0000 (36ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro), bem como alegam fazer jus à devolução em dobro dos valores já descontados e, também, à indenização por danos morais.

É o relatório. Decido.

VOTO

O rito instituído pela Lei nº 10.259/01 tem por princípios norteadores a simplicidade e a celeridade. O sistema recursal dos Juizados é diferenciado e há previsão tão-somente de recurso para as decisões terminativas ou que deferem medida cautelar no curso do processo.

Desse modo, tal preceito comporta apenas a exceção no tocante às decisões extintivas, sem apreciação de mérito que possam implicar negativa de jurisdição.

Neste sentido, destaco o Enunciado nº 18 destas Turmas Recursais do Estado do Rio de Janeiro:

"Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (Art. 5º da Lei nº 10.259/2001), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição)".

Ressalvada a hipótese de negativa de jurisdição, não há recurso para as sentenças extintivas sem apreciação do mérito.

No caso concreto, não está configurada a negativa de jurisdição.

Na hipótese, a causa de pedir funda-se em decisão proferida em uma suposta ação trabalhista, na qual teria sido determinado o desconto nos proventos de aposentadoria do autor até o limite de 20%.

Os recorrentes afirmam que o INSS estaria descumprindo essa decisão judicial e efetuando descontos que excederiam o percentual nela fixado.

No entanto, a Justiça Federal não é competente para julgar ação que busca assegurar o correto cumprimento de decisão judicial prolatada em ação trabalhista.

A competência para o cumprimento da obrigação de fazer estabelecida em título judicial é do juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, conforme dispõe o art. 516, II do CPC, o qual deverá decidir sobre o alegado excesso de execução.

Ademais, e apenas a título de acréscimo, os autores sequer juntaram nestes autos a integralidade da ação trabalhista com o objetivo de demonstrar a ocorrência do alegado excesso de execução.

Portanto, deve ser mantida sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito.

Ante o exposto, voto por **NÃO CONHECER DO RECURSO**, mantendo a sentença na íntegra. Condeno os autores em honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, por se tratar de recorrentes vencidos (artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, combinado com artigo 1º da Lei nº 10.259/2001), mas suspendo a exigibilidade, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida no Evento 4, SENT1. Oportunamente, remetam-se os autos ao juizado de origem com a respectiva baixa na distribuição.